

ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่เสนอขายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงยังไม่เกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงยังไม่ได้เป็นคู่สัญญาต่อกัน กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตนดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะกระทำ ซึ่งจะมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามฟ้อง โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิมีคำสั่งดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔๘/๒๕๕๙)

๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ กรณีเกี่ยวกับการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลนั้น กฎหมายกำหนดให้พิจารณาสภาพอันสมควรที่จะยกฐานะและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยการพิจารณาย่อมต้องพิจารณาจากข้อมูลอันประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงด้านความพร้อมขององค์กรและฐานะด้านการเงินเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผล โดยไม่ได้กำหนดให้มีการสำรวจหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้เป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการยกฐานะเป็นเทศบาล อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง จึงย่อมต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตัดสินใจในการกำหนดบทบาท หน้าที่ และฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะยกฐานะขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ขึ้น หรือรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เพื่อให้มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการบริหารงานของท้องถิ่นให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน กรณีจึงต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งองค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลัก การปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลใดมีสภาพความเจริญและมีสัดส่วนรายได้เพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพและฐานะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในท้องถิ่นแล้ว ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นเทศบาลตำบล จึงชอบ ด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำได้มีการยื่นญัตติขอจัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำมีมติ เห็นชอบในการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ก่อนหน้านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำได้มีหนังสือแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งเป็นเทศบาล โดยวิธีจัดให้มี การประชุมประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ แต่มีผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นน้อย เทศบาลตำบลเวียงคำจึงได้มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) นำแบบสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบล เวียงคำ ไปดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพร้อมกับการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และแจกจ่ายทรายอะเบทให้แก่ประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมาแสดงตนลงชื่อ ในการแสดงความคิดเห็นได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ผลการลงประชามติ ของประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๗,๖๘๘ คน ให้ความเห็นชอบ ๔,๐๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๖ ของประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายอำเภอกุมภวาปี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ เป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือไปยังอธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เพื่อขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็น เทศบาลตำบลเวียงคำ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลเสนอกระทรวงมหาดไทย และดำเนินการ จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้ลงนามในประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อร้องเรียนว่าการยกฐานะดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการปลอมแปลงลายมือชื่อของประชาชน หลอกลวงให้ประชาชนลงลายมือชื่อโดยไม่ทราบว่าเป็นการทำประชาพิจารณ์เพื่อยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ พบว่า มีกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้ว จึงสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานให้จังหวัดอุดรธานีทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ทราบ และหลังจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องเรียนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ ครั้งที่ ๒ และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๗ แต่มิได้มีการนำผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ ๒ ไปพิจารณาประกอบการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ เนื่องจากได้มีประกาศจัดตั้งเทศบาลตำบลเวียงคำแล้ว และได้มีการโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิเรียกร้อง พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไปเป็นของเทศบาลตำบลเวียงคำ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบซึ่งเป็นประชาชนในท้องที่ตำบลเวียงคำเห็นว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยที่จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลหรือจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง^{๑๒} และมาตรา ๙^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนในการยกฐานะและวิธีดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ โดยกำหนดแต่เพียงเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพอันสมควรที่จะยกฐานะและให้ดำเนินการจัดทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการจัดตั้งเทศบาลตำบล จึงพิจารณาข้อเท็จจริงแต่เพียงว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จัดตั้งหรือยกฐานะแห่งใด มีสภาพอันสมควรที่จะยกฐานะได้หรือไม่ ซึ่งการพิจารณาสภาพของท้องถิ่นที่สมควรและเหมาะสมย่อมต้องพิจารณาจากข้อมูลอันประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงด้านความพร้อมขององค์กรและฐานะด้านการเงินเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผล นอกจากนี้ ยังต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตัดสินใจในการกำหนดบทบาท หน้าที่ และฐานะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองอีกด้วย การที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว ๓๑๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยกำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำข้อมูล

^{๑๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป

บรรดาบรรพประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙ เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย



เกี่ยวกับสภาพท้องถิ่น ความเป็นชุมชน ความเหมาะสมของรายได้ในการจัดทำบริการสาธารณะ พร้อมกับจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วยแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน มติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ แผนที่แนวเขต และคำบรรยายแนวเขตแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย สำเนาประกาศกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดเขตตำบลในท้องถิ่นนั้น และแบบสำรวจความเห็น/รายงานการประชุมของประชาชน เพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย นั้น ทั้งนี้ สำหรับแบบสำรวจความเห็นหรือรายงานการประชุมของประชาชน นั้น แม้กระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จะต้องนำไปใช้ในการพิจารณาและถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนให้ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นก็ตาม แต่กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการสำรวจหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้เป็นขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณาถึงสภาพอันสมควรที่จะยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าการสำรวจหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลหรือจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาล แต่เป็นเพียงข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่จะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิในการมีส่วนร่วมการปกครองตนเองของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสืบตามมาตรา ๕๘^{๑๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแม้ว่ามาตรา ๒๘๑ วรรคหนึ่ง^{๑๕} ของรัฐธรรมนูญฯ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายถึงการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง อันเป็นการให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหาร การจัดให้มีบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นถือได้ว่า

^{๑๔-๑๕} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน

มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ฯลฯ

ฯลฯ



มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยการแสดงเจตนารมณ์เลือกตัวแทนเข้ามาดำเนินการผ่านระบบการเลือกตั้ง ในการแสดงความคิดเห็นและเจตนารมณ์ของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในกิจการต่าง ๆ ของรัฐจึงต้องเป็นไปตามหลักการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด แม้ประชาชนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีสิทธิในอันที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง แต่กรณีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลนั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้มีอำนาจที่จะประกาศจัดตั้ง หากเห็นว่าท้องถิ่นใดมีสภาพที่สมควรยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล โดยพิจารณาจากสภาพของความเป็นชุมชนและจำนวนรายได้ว่าเหมาะสมเพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง จึงย่อมต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นแล้วจะยกฐานะขึ้นเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ขึ้น หรือรวมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เพื่อให้มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการบริหารงานของท้องถิ่นให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการยุบเลิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙^{๑๖}

^{๑๖} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๙ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๘ อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) การสำรวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล

(ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือทางอื่นใด

(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ

(ง) การสนทนากลุ่มย่อย

(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

(ก) การประชาพิจารณ์

(ข) การอภิปรายสาธารณะ

(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

(๓) วิธีอื่นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๑๐^{๑๗} และข้อ ๑๑^{๑๘} อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การสำรวจความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ หรือการประชุมปรึกษาหารือ โดยการประชาสัมพันธ์ หรือโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลจึงต้องมีการสำรวจเจตนาของประชาชนว่าประชาชนมีความเห็นชอบในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้นจำนวน ๔,๐๖๔ คน กรณีจึงถือได้ว่าได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว ๓๑๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ และข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ แล้ว ส่วนผู้ไม่เห็นด้วยในการยกฐานะซึ่งผู้ฟ้องคดีที่สามสิบสี่คนอ้างว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อและเปลี่ยนแปลงผลการสำรวจเป็นเห็นด้วยรวมแล้วมีจำนวน ๒๓๓ คน จากผลการสำรวจผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้นจำนวน ๔,๐๖๔ คน จากประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๗,๖๘๘ คน จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เห็นด้วยกับการยกฐานะมีจำนวน ๓,๘๓๑ คน ส่วนผลการสำรวจที่ไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับการยกฐานะคิดคำนวณได้ร้อยละ ๕.๗๓ ของผลการสำรวจทั้งหมด จึงไม่ทำให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลเวียงคำดังกล่าวเสียไปแต่อย่างใด

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีสัดส่วนรายได้เพียงพอที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาล โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นชอบให้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้พิจารณาถึงงบประมาณที่จะเหลือใช้ในการดำเนินการของเทศบาลตำบลที่จะได้รับการยกฐานะและการพิจารณาถึงข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งปรากฏ

^{๑๗-๑๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ จะทำให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ ๘ หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได้ แต่เมื่อดำเนินการแล้ว ให้แจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย

ข้อ ๑๑ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้



ตามเอกสารการขอจัดตั้งเทศบาลตำบลเวียงคำ จึงเป็นการพิจารณาที่ได้คำนึงถึงสภาพและฐานะของท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น การดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ จึงเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามนัยมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๐.๒/ว ๓๑๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ออกประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงคำ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗/๒๕๖๐)

๓.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) คำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่

การใช้อำนาจกำกับดูแลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเจตนารมณ์ที่จะแยกระบบในการกำกับดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ต่างหากจากกัน รวมทั้งได้แยกระบบการออกคำสั่งเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งแตกต่างกันด้วย โดยการกำกับดูแลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและกระบวนกรออกคำสั่งเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น กรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ถูกร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นกรณีตามมาตรา ๙๒ ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การที่นายอำเภอใช้อำนาจตามมาตรา ๔๗ ตรี ในการออกคำสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวม ๖ ประเด็น คือ (๑) ร่วมกับภรรยาซื้อขายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อเสนอราคาและรับจ้างงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (๒) นำรถและพนักงานขับรถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปรับจ้างงานภายนอกและงานส่วนตัว (๓) จัดทำโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน แล้วมาดำเนินการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายเงินย้อนหลัง (๔) ไม่รับมอบรถจัดเก็บขยะมูลฝอยที่บริษัทเอกชนบริจาคให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (๕) เรียกเก็บเงินจากการออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคาร และ (๖) มีส่วนได้เสียกับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอเมืองภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์มีส่วนได้เสียในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นการกระทำความทุจริตต่อหน้าที่ และเรียกเก็บเงินจากการออกไปอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วจึงวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทรี (๔) (๕) ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมาตรา ๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัญญาและกิจการที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมีพฤติกรรมในทางทุจริตและเสื่อมเสียศีลธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาตามประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เลือกผู้ฟ้องคดีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๗ ทรี



(๔) (๕)^{๑๙} ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๒)^{๒๐} และมาตรา ๙ (๑๐)^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัญญาและกิจการที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมีพฤติกรรมในทางทุจริตและเสื่อมเสียศีลธรรม และมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

โดยที่มาตรา ๙ (๑๐) มาตรา ๔๗ ทวิ (๒) และมาตรา ๔๗ ตรีวรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกภาพของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น บัญญัติไว้ตามมาตรา ๕๘^{๒๒}

^{๑๙-๒๐} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐)

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง เมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีกรณีสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๓) ถึง (๑๑) ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) เป็นผู้มีความผิดในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๒} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนสองคน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเสนอให้นายอำเภอแต่งตั้ง

การประชุมและการดำเนินงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง^{๒๓} มาตรา ๖๔/๑ วรรคหนึ่ง^{๒๔} และมาตรา ๙๒^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันจะเห็นได้ว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่ต้องการจะแยกระบบในการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไว้แยกต่างหากจากกัน รวมทั้งได้แยกระบบการออกคำสั่งเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งแตกต่างกันด้วย โดยการกำกับดูแล

^{๒๓-๒๔} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔ คณะผู้บริหาร พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๒) มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงพร้อมกันตามมาตรา ๔๗ ตี (๙)
- (๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้คณะผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒
- (๕) คณะผู้บริหารลาออก และในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่คณะผู้บริหารมีมติลาออก
- (๖) ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง
- (๗) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่คณะผู้บริหารเสนอและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๔/๑ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๔ แล้ว ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ

- (๑) พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันลาออก
- (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒
- (๔) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(๕) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่าคณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งให้คณะผู้บริหารทั้งคณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนพ้นจากตำแหน่งได้ตามคำแนะนำของนายอำเภอ ในกรณีนี้ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง



ความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และกระบวนการออกคำสั่งเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนการกำกับดูแลความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และกระบวนการออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สำหรับพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๖ ข้อในคดีนี้มีได้เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการณ์อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หากแต่เป็นการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้กระทำการโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันมีลักษณะเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ได้บัญญัติให้มีกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้เป็นการเฉพาะ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๙๒ ดังนั้น เมื่อมีกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบ หากผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีสมควรพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก็สมควรจะส่งเรื่องตามกรณีดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้กระบวนการตามมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และเป็นการบิดเบือนวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการดำเนินการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ และไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๒๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

๒) คำสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง
เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมดความไว้วางใจ

การใช้อำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอำนาจดุลพินิจโดยแท้ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนที่เลือกตั้งตนเข้ามาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายใดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายใดเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งได้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ดุลพินิจออกคำสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหมดความไว้วางใจในตัวของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน และมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำรงตำแหน่งนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงยกเลิกคำสั่งที่เคยมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติราชการแทนและมีบันทึกว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หลังจากว่ากล่าวตักเตือนแล้วผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีลักษณะกระด้างกระเดื่องและไม่ได้ทำงานสนองนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน โดยระบุเหตุผลในคำสั่งว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา มีลักษณะเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้



เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่ง เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม และให้องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๕๘/๓^{๒๖} และมาตรา ๕๙^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้เป็นอำนาจดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะพิจารณาคัดเลือกรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจากบุคคลใดก็ได้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความไว้วางใจ และเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมทำงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจดุลพินิจที่จะมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลืองานด้านหนึ่งด้านใดตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร สำหรับการพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มาตรา ๖๔/๑^{๒๘}

^{๒๖-๒๘} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

(๓) ตาย

(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔

(๖) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒

(๗) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติถึงกรณีที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง กรณีการพ้นจากตำแหน่งตามธรรมชาติ ได้แก่ การพ้นจากตำแหน่งโดยการตาย หรือโดยความสมัครใจของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอง เช่น การยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มที่สอง กรณีการพ้นจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือเพราะความประพฤติของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มที่สาม การพ้นจากตำแหน่งพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเพราะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จึงเห็นได้ว่า การพ้นจากตำแหน่งของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มที่สาม กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งขึ้นอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ กล่าวคือ หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายใดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายใดเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งได้ อันแสดงให้เห็นว่า การใช้อำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอำนาจดุลพินิจโดยแท้ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนที่เลือกตั้งตนเข้ามาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และหากจะให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทั้งที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว อาจส่งผลเสียหายต่อองค์กรมากกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้รับ ซึ่งการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ดุลพินิจออกคำสั่งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหมดความไว้วางใจในตัวรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการลงโทษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้น อีกทั้ง การกระทำหรือพฤติกรรมของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อมหรือหมดความไว้วางใจลง ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องโดยเฉพาะเจาะจง แต่อาจจะเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นโดยรวมก็ได้ ดังนั้น กรณีจึงเห็นได้ชัดว่า

ให้ความความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตำแหน่งของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม

ให้ความความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับการพ้นของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม



คำสั่งให้ร่อนนายพันจากตำแหน่งโดยสภาพยอมไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๐^{๒๙} และมาตรา ๓๗^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จานลาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สนองนโยบาย ผู้บังคับบัญชา และมีลักษณะเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา และแม้ว่าคำสั่งดังกล่าว จะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณี มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เนื่องจากคำสั่งที่พิพาทในคดีนี้โดยสภาพ เห็นได้ชัดในตัวเอง การให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้ เพราะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่ง ก็เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หมดความไว้วางใจในตัวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นที่ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๙-๓๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นั่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครอง กรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น

(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก

(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒

(๔) เป็นการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ส่วนการที่คำสั่งพิพาทไม่ได้จัดให้มีเหตุผลซึ่งไม่เป็นไปตาม มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นั้น มาตรา ๓๗ วรรคสาม (๒) แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ได้บัญญัติยกเว้นไว้ในกรณีที่เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ประกอบกับเมื่อการแต่งตั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะแต่งตั้ง บุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเป็นบุคคลที่ตนไว้วางใจที่จะมาช่วยเหลือ การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจโดยแท้ของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตามนัยมาตรา ๕๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบลฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมดความ ไว้วางใจในตัวของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถใช้อำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสองพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ ใช้อำนาจดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจโดยมิชอบแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์โดยอาศัย ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ตามมาตรา ๔๒๐^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๐๕/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๑๐๑/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๑๘๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๓๖๖/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๖๗๘/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๙๗๓/๒๕๕๙ และ ที่ อ.๙๑/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๓๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น



๓.๒.๓ กรณีเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑) การแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินน้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๑ แล้ว ที่ประชุมอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทำหน้าที่รวบรวมคำขอแปรรูปที่ดินเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปที่ดินซึ่งหากคณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติเช่นไร จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิมและร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการแปรรูปที่ดินต้องไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่อที่ประชุมสภาตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และในการประชุมวาระที่ ๒ การประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในชั้นแปรรูปที่ดิน เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการที่ตั้งจ่ายไว้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถอภิปรายถึงความเหมาะสมของรายจ่ายแต่ละรายการ และมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้โดยไม่ต้องมีผู้สงวนความเห็น มติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจึงไม่เป็นที่สุด ดังนั้น แม้การประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุมอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว แต่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นย่อมสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระที่ ๒ ได้จนหมดข้อสงสัยก่อนการลงมติ การไม่ได้รับแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จึงไม่ใช่สาระสำคัญถึงขนาดส่งผลให้การประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นต้องเสียไป และเมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเป็นประการใด มติที่ประชุมดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มติไม่รับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาได้มีหนังสือแจ้งมติไม่รับหลักการของร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้นายอำเภอหนองเสือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง กรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบึงบานำร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติฯ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้กำหนดการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมัยวิสามัญ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ตามประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ โดยในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติรับหลักการของร่างข้อบัญญัติฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อมา เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการประชุมแปรญัตติ ประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือแจ้งการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ตามหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยนัดประชุมสภาฯ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ และขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ รวมทั้งตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประชุมสมัยวิสามัญฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ และส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่ออนุมัติประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงนามอนุมัติแล้วได้ส่งข้อบัญญัติดังกล่าวคืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ในขั้นตอนการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิพาทไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โดยในขั้นการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงความคิดเห็น อันเป็นการไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่พิพาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวประชุมหาข้อยุติและได้รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบานเพื่อนำร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ได้มีการกำหนดวาระการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยกำหนดให้เสนอคำขอแปรญัตติต่อประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ เวลาไม่เกิน ๑๑ นาฬิกา เมื่อถึงกำหนดเวลาส่งคำขอแปรญัตติปรากฏว่ามีสมาชิกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำขอแปรญัตติเพียงหนึ่งคน คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้นัดประชุมในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๕ นาฬิกา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ คน และสมาชิกสภาผู้ขอแปรญัตติ กรณีจึงเห็นได้ว่าการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบานและสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑๕^{๓๒} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ภายหลังจากที่ประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๑ แล้ว ที่ประชุมอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นทำหน้าที่รวบรวมคำขอแปรญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ซึ่งหากคณะกรรมการ

^{๓๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประชุม

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกำหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลานานกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้น ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคำแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคำแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้